

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 479 - 485/2535

พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

โจทก์

จำสืบเอกอโนทัย หลงสมบูรณ์ กับพวก

จำเลย

นายชัยวัฒน์ เข้มทอง ทนายจำเลยทั้ง

แปด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 225

ความว่า จำเลยทั้งแปดฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของ จำเลยส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงไม่อาจรับได้เนื่องจากศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามศาลล่างให้ลงโทษจำคุกจำเลย ไม่เกิน 5 ปี ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนปัญหาข้อกฎหมาย เป็นข้อที่ไม่ได้วากันมาแต่ในศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบมาตรา 215 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งแปด

จำเลยทั้งแปดเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งแปด เป็นข้อที่ไม่ได้วากันมาแล้วแต่ศาลชั้นต้น ทั้งเป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมายดังนี้คือ โจทก์บรรยายฟ้องไม่ครบองค์ความผิดตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งแปดตามกฎหมาย ดังกล่าวไม่ได้ การที่จำเลยทั้งแปดเข้าไปยึดถือครอบครอง ที่ดินตามฟ้อง โดยไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด จึงขาดเจตนากระทำความผิด ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติเขาพนมรุ้งตามกฎหมายพิเศษ กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 8 วรรคสอง (1)คำวินิจฉัย

ของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงไม่ชอบ และฟ้องของโจทก์ขาดอายุความ
ฎีกาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายทุกประเด็น โปรดรับไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ มีผู้ลงชื่อรับสำเนาคำร้องไว้ที่ตัวคำร้อง(อันดับ 142)

คดีทั้งเจ็ดสำนวนนี้ศาลพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้ เรียกจำเลยที่ 1, ที่ 2
ในสำนวนนี้และจำเลยในสำนวนถัดไป อีกหกสำนวนว่า จำเลยที่ 1, ที่ 2 ถึงที่ 8ตาม
ลำดับ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนว่า จำเลยทั้งแปดมีความผิดตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9,108 ทวิ วรรคสองประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 96 ข้อ 11 จำคุกคนละ 6 เดือน ปรับคนละ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มี
กำหนดคนละ 2 ปีให้จำเลยทั้งแปด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารออกไปจาก
ที่ดินที่ยึดถือครอบครอง

จำเลยทั้งแปดฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 141)

จำเลยทั้งแปดยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 142)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งแปดไม่เกินห้าปี
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนคดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาของจำเลยทั้งแปดส่วนหนึ่งเป็น
ฎีกาโต้เถียงดุลพินิจการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงต้องห้าม
ฎีกา ส่วนฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยทั้งแปดเป็นข้อที่มีได้วากันมา แต่ใน
ศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา

195ประกอบมาตรา 225 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของ จำเลยทั้งแปดชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งแปดไม่เกินห้าปี
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนคดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาของจำเลยทั้งแปดส่วนหนึ่งเป็น
ฎีกาโต้เถียงดุลพินิจการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงต้องห้าม
ฎีกา ส่วนฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยทั้งแปดเป็นข้อที่มีได้วกันมา แต่ใน
ศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
195ประกอบมาตรา 225 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของ จำเลยทั้งแปดชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

(ยงยุทธ ธารีสาร-สมปอง เสนเนียม-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>